



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 3
CCC 52174/2017/TO1/CNC1

Reg. n° 2763/2020

//nos Aires, 18 de septiembre de 2020.

VISTOS:

Para resolver el recurso de casación interpuesto en este proceso CCC 52174/2017/TO1/CNC1, caratulado “Colantonio, Fernando Gabriel, s/ lesiones leves”.

Y CONSIDERANDO:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 13 de esta ciudad, integrado en forma unipersonal, con fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, resolvió rechazar el planteo de la extinción de la acción penal, y consecuentemente, el sobreseimiento del señor Fernando Gabriel Colantonio, en los términos del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal.

El *a quo*, en lo sustancial, fundó su decisión en que, por un lado, la norma invocada por la defensa resultaba inaplicable al caso, en tanto remite, para su operatividad, a leyes procesales que, al momento del dictado de la resolución impugnada, no se encontraban vigentes; además, en que la situación del imputado tampoco encuadraba en las hipótesis previstas por el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, pues se le atribuía un delito doloso, sin contenido patrimonial, que habría sido cometido con grave violencia contra una persona; y, por último, en que no se contó con el consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal.

II. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación, que fue concedido.

En su recurso, el impugnante se agravó, centralmente, con base en que los institutos de extinción de la acción penal por reparación integral del daño o conciliación, al estar establecidos en el artículo 59 en el Código Penal, se encontraban plenamente vigentes y deberían ser aplicados en el caso concreto y que, por consiguiente, la oposición del fiscal, apoyada en la falta de operatividad de esa norma, resultaba carente de fundamentación.

Asimismo, el recurrente indicó que el damnificado aceptó su oferta consistente en el pago de la suma de treinta y cinco mil pesos y, a su vez, sostuvo, a partir de lo expresado por la víctima en el acuerdo suscripto, que las lesiones imputadas a su asistido eran, en verdad, de carácter leve, circunstancia por la cual correspondía aplicar el mecanismo solicitado.

El juez Mario Magariños dijo:

Se advierte que el recurso de casación carece de un requisito insoslayable de admisibilidad, pues se encuentra dirigido contra una resolución que no está comprendida entre las enunciadas en el art. 457 C.P.N, en la medida en que esa decisión sólo importa la consecuencia de continuar sometido a proceso.

El recurrente postula que sus efectos no podrían ser reparados útilmente por una sentencia posterior, sin embargo no ha sustanciado suficientemente esa alegación.

En razón de lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación y, en consecuencia, inadmisibile, sin costas (artículo 444, segundo párrafo, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

El juez Pablo Jantus dijo:

Como es sabido, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Honorable Congreso de la Nación, mediante Resolución COMCPPF N° 02 –P/19, B.O.: 19-11-19, puso en vigencia los arts. 19, 21, 22, 31, 34, 80, 81, 210, 221 y 222 del citado código, en el ámbito de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional; con lo que debe admitirse que, de ese modo, se ha completado la introducción al Código Penal de los institutos mencionados en el art. 59 inciso 6.

Ello plantea, en casos como el estudiado, el problema de la recurribilidad de las decisiones adversas para las partes, puesto que en el complejo sistema normativo en el que nos regimos, para determinar la estructura completa de la conciliación y la reparación debemos echar mano a tres ordenamientos diferentes: el Código Penal, el Código Procesal Penal de la Nación que aún nos rige y el Código Procesal Penal



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 3
CCC 52174/2017/TO1/CNC1

Federal que tiene una vigencia plena limitada a una sola jurisdicción federal; aunque, como dije, con algunas normas que deben aplicarse en nuestro ámbito.

De ese complejo hay que desentrañar las posibilidades recursivas de las partes procurando, a su vez, tratar de no armar, de todo ese menjunje, un nuevo orden normativo, resultante de tomar parcialmente normas de cada uno de esos textos.

En esa tarea, se advierte claramente que la decisión de rechazar un acuerdo conciliatorio o una propuesta de reparación, aceptada por la parte damnificada, no constituye en principio una resolución que esté alcanzada por el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación.

Debemos recordar, sin embargo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Padula” (Fallos: 320:2451) estableció que el auto que deniega la suspensión del juicio a prueba constituye un supuesto de sentencia equiparable a definitiva, con lo que podría pensarse si esa solución es aplicable a estos casos.

Por otra parte, sabemos también que el Código Procesal Penal Federal no ha reconocido el recurso de casación como en el Código que nos rige, sino un recurso de revisión reglamentado a partir del art. 344; el art. 356 expresamente ha reconocido que es una decisión impugnabile la que deniega la aplicación de la suspensión del proceso a prueba, pero no la que rechaza un acuerdo de conciliación o reparación.

Como puede apreciarse, la situación es bien diferente a la que trató la Corte Suprema en “Padula” porque en el caso que estudiamos no se discute una suspensión de juicio a prueba rechazada; este instituto ha sido previsto como uno de los recurribles por el nuevo ordenamiento procesal –para el recurso que ese código prevé– y no han tenido la misma suerte los del art. 59 inciso 6 del Código Penal que, como vimos, no están mencionados en el Código Procesal Penal que nos rige y sí en el código federal.

Ante este panorama, el recurso de casación contra la resolución que deniega la aplicación de la conciliación o la reparación, en principio, no es admisible porque no se trata de una sentencia equiparable a definitiva y la situación difiere notablemente de la que se planteó en el

caso “Padula” ya citado; salvo los supuestos en que ha habido acuerdo de todas las partes, el hecho se encuentra dentro de los contemplados por el art. 34 del Código Procesal Penal Federal y la resolución que ha denegado la petición de todas las partes resulte arbitraria.

Ello no se da en el caso, puesto que la resolución –además de la cuestión de la vigencia o no del art. 59 inciso 6 del Código Penal– basó correctamente su decisión en que el delito imputado no se encontraba entre los previstos en el citado art. 34 de la nueva ley procesal.

Por lo expuesto, en el caso adhiero a la solución propuesta por el juez Magariños.

El juez Alberto Huarte Petite dijo:

I. La decisión del tribunal de grado que resolvió en los términos señalados en el encabezamiento, debe considerarse como una sentencia equiparable a definitiva, causante de un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior, pues ha sellado definitivamente, más allá del acierto o error de la decisión sobre el fondo a la cual se arribó (lo cual será materia de análisis más adelante), la eventual procedencia de un medio alternativo de solución del conflicto, cuál es la aplicación al *sub lite* de lo previsto en el art. 59, inc. 6°, CP, que, de haber sido admitido, hubiese evitado que el imputado siguiese sometido a proceso al declararse extinguida, en su caso, la acción penal.

En efecto, tal como tuve oportunidad de señalarlo ya en el precedente **“Orellana”** (Registro nro. 1828/2019, sentencia del 3.12.2019, voto del Juez Huarte Petite), nos hallamos frente a una situación que resulta sustancialmente análoga a la contemplada por el Máximo Tribunal en ocasión de resolver el precedente **“Padula”** (Fallos: 320:2451), en cuanto dijo: “...4º) *Que si bien es doctrina del Tribunal que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen por regla, la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48 (Fallos: 307:1030; 310:195, entre otros), corresponde hacer excepción a dicha regla en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior (Fallos: 304:1817; 308: 1107; 312:2480).*”



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 3
CCC 52174/2017/TO1/CNC1

5º) Que el caso sometido a estudio del Tribunal constituye una de esas excepciones puesto que el rechazo del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, tiene sustento en la imposibilidad de acordarlo por superar el máximo de la pena prevista por el delito que se le imputa ‘a partir de la calificación jurídica del hecho traído a juicio efectuada en el requerimiento fiscal de fojas 248/252...’, razón por la cual el gravamen no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena...”.

Sin perjuicio de ello, la circunstancia de que el art. 356, CPPF, no hubiese incluido a las resoluciones que denieguen la aplicación del art. 34 del mismo ordenamiento dentro de las “*decisiones impugnables*” allí mencionadas, no implica obstáculo alguno para su consideración como una sentencia definitiva en los términos aquí precisados.

La Resolución COMCPPF N° 02 –P/19, B.O.: 19-11-19, que dispuso la implementación en el ámbito de la justicia nacional penal de las normas en ella mencionadas, no debe entenderse en el sentido de la simultánea implementación de todas las normas del Código Procesal Penal Federal.

Pues la convivencia forzosa de dos ordenamientos procesales sumamente diversos en cuanto a sus concepciones fundamentales, esto es, uno que responde a lo que podría denominarse un procedimiento mixto y el otro que podría adscribirse a un modelo acusatorio, llevará ineludiblemente, en el intento de procurar alcanzar interpretaciones que conduzcan a la compatibilidad de las conclusiones a las que se arribe, a una extensa, y en definitiva, infructuosa tarea jurisprudencial con ese objeto.

Por lo tanto, sobre la base de que la implementación de tales normas se decidió, con exclusividad, respecto de las que específicamente se incluyeron en la Resolución aludida, y no de otras, la tarea jurisprudencial consistirá, más sencillamente, sólo en auspiciar una inteligencia adecuada de las disposiciones ahora incorporadas, en consonancia con aquellas del Código aún vigente.

En dicha labor, por tratarse de disposiciones legales sancionadas por el órgano constitucionalmente habilitado para hacerlo (que ya han sido puestas en vigencia efectiva, por otra lado, en parte del territorio

nacional —jurisdicciones federales de Salta y Jujuy-, deberán considerarse, a su vez, las disposiciones del Código Procesal Penal Federal no implementadas, pero que guarden estrecha vinculación con las puestas en vigencia, sean razonablemente pertinentes y útiles a los fines de determinar su alcance y, en particular, no resulten manifiestamente incompatibles con aquellas normas del Código Nacional con incidencia en el asunto a decidir.

Sobre esa base, debe señalarse que lo establecido en el art. 356 del Código Federal no resulta en absoluto decisivo para negar, a la resolución que no haga lugar a la aplicación de alguno de los supuestos previstos en el art. 59, inc. 6°, CP, el carácter de decisión recurrible y, mucho menos, el de sentencia definitiva por equiparación, concepto éste que responde a una extendida elaboración en el tiempo efectuada por la Corte Federal y que no es excluido en modo alguno por el ordenamiento procesal federal de marras.

En tal orden de ideas, si bien la disposición en cuestión parece haber adscripto a un sistema “*taxativo de impugnaciones*”, se pueden encontrar en el texto del mismo ordenamiento numerosas decisiones que no están contenidas en aquella norma y que, sin embargo, están expresamente contempladas como impugnables en los artículos respectivos en las que se las menciona, o en otros (véase al respecto el detallado análisis, compartido además por prestigiosa doctrina, efectuado en “*Código Procesal Penal Federal, Análisis Doctrinal y Jurisprudencial*”, Segunda Edición, Tomo 2, págs. 597/9, Dirección, Roberto R. Daray, Coordinación, Miguel A. Asturias, Autores: Nicolás R. Ceballos, Roberto R. Daray, Alberto J. Huarte Petite, Roberto Leo, Hammurabi, Buenos Aires, 2019).

Así las cosas, coincidimos con lo señalado en la obra referida en forma precedente en orden a que “...seguramente, el concepto de sentencia definitiva por equiparación...coadyuvará a mitigar, en casos extremos, las falencias detectadas....teniendo en consideración además que las cuestiones federales que puedan constituir la combinarán para su examen ante la Corte Suprema, lo cual implica, a su vez...su inspección previa por el máximo tribunal revisor en el orden local...” (op. cit., T. 2, pág. 599).



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 3
CCC 52174/2017/TOI/CNCI

De esta forma, conforme se lo anunció al comienzo de este acápite, entiendo claro que no existe impedimento legal alguno para considerar a la resolución aquí impugnada como una sentencia definitiva por vía de equiparación, en tanto como lo señaló la Corte Federal para un supuesto sustancialmente análogo “...*el gravamen no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena...*”.

II. Superado el escollo vinculado al carácter definitivo del decisorio recurrido, la cuestión traída a conocimiento de esta Sala, en cuanto al agravio vinculado a la falta de operatividad de lo establecido en el art. 59, inc. 6°, CP, es sustancialmente análoga a la abordada por el suscripto, entre otros, en los precedentes “**Navarro**” (Reg. n° 1153/18, Sala III, rta. 18.9.18, voto del juez Huarte Petite), “**Aquino**” (Reg. n° 1361/18, Sala III, rta. 24.9.18, voto del juez Huarte Petite), “**Almeida**” (Reg. n° 1431/18, Sala III, rta. 6.11.18, voto del juez Huarte Petite), “**Villalba**” (Reg. n° 1157/18, del 28.9.18, voto del juez Huarte Petite), “**Adur**” (Reg. n° 192/19, del 6.3.19, voto del juez Huarte Petite), “**Rodríguez**” (Reg. n° 194/19, del 6.3.19, voto del juez Huarte Petite), y más recientemente en “**Benitez**” (Reg. n° 833/19, del 24.6.19, voto del juez Huarte Petite), en los que sostuve, por los argumentos allí expuestos a los cuales corresponde remitirse *brevitatis causae*, que debía reconocerse operatividad plena a las causales obstativas de la persecución penal contenidas en el inciso 6° del referido artículo 59, según texto ordenado por la ley 27.147, las que resultaban plenamente aplicables, y debían ser reconocidas en juicio cuando se verificasen sus requisitos, cualquiera que sea la norma procesal que, a la sazón, se encontrase en vigencia, habida cuenta su carácter de normas de derecho material.

A su vez, en los más recientes casos “**Flordelis**” (Reg. n° 2525/20, Sala III, rta. 18.6.20, voto del Juez Huarte Petite), y “**Vigo**” (Reg. n° 1367/20, Sala III, rta. 9.6.20, voto del juez Huarte Petite), afirmé que la discusión vinculada con la operatividad de aquel instituto había quedado superada con lo decidido por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Honorable Congreso de la Nación, la cual, implementó, el 13 de

noviembre de 2019 (por Resolución COMCPPF N° 02 –P/19, B.O.: 19-11-19) en lo que aquí interesa, los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 80, 81, 210, 221 y 222 del citado Código, para todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal, mientras resulte de aplicación por parte de estos tribunales el Código Procesal Penal Federal (artículo N° 1, segundo párrafo).

Dicha Comisión destacó en los considerandos de su Resolución que las normas puestas en funcionamiento no resultaban incompatibles con el sistema procesal establecido en la Ley N° 23984 y permitían un mayor goce de las garantías constitucionales para todos los justiciables de manera uniforme en todo el territorio nacional.

En particular, la Comisión dijo:

“...que el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal establece que los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social.

Que esta norma permite a los jueces y fiscales contar con una herramienta procesal para la implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos, tal como el previsto en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal que permite la celebración de acuerdos conciliatorios entre la víctima y el imputado, que son herramientas propias de los sistemas acusatorios que permiten gestionar eficazmente la carga del trabajo.

Que los institutos de la conciliación y la reparación integral del perjuicio producido por el delito se encuentran previstos en el inciso 6 del artículo 59 del Código Penal de la Nación como causa de extinción de la acción penal, con la salvedad que se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes.

Que actualmente la Ley N° 23.984 no prevé ninguna pauta procesal para el ejercicio de esta causal de extinción de la acción penal.

Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario implementar el artículo 34 citado a fin de brindar las normas procesales que permitan el ejercicio de la conciliación en el marco del proceso penal en los casos y de la forma allí establecida.

Que estos artículos no resultan incompatibles con el sistema procesal establecido en la Ley N° 23.984, toda vez que regulan el camino procesal para el



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 3
CCC 52174/2017/TO1/CNC1

ejercicio de una causal de extinción de la acción penal prevista en el Código sustantivo en materia penal...”.

Es así que, a partir de la efectiva implementación de las normas antes mencionadas, y sin perjuicio de que el suscripto ya venía sosteniendo la misma opinión con anterioridad, estimo que a la fecha no admite discusión que las causales de extinción de la acción penal previstas en el art. 59, inc. 6, CP, se encuentran plenamente operativas y que, en la consideración de su aplicabilidad a un caso concreto, debe tenerse en cuenta lo establecido en las normas pertinentes del Código Procesal Penal Federal puestas en vigencia para la jurisdicción.

Este último ha sido, por otra parte, el criterio sustentado en el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente **“Oliva”**, CCC 9963/2015/2/1/RH1, sentencia del 27 de agosto de 2020, a través del cual, con remisión a los fundamentos del Sr. Procurador Fiscal, se dejó sin efecto la sentencia de la Sala I de este colegio por la cual se habían declarado inadmisibles los recursos interpuestos por la defensa y la Fiscalía contra una resolución de un Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de esta ciudad que había rechazado *in limine* la solicitud de la defensa para que se homologara un acuerdo conciliatorio al que había arribado con el imputado y se declare la extinción de la acción penal (art. 59, inc. 6°, CP), con el sólo fundamento de que la aplicación de dicha norma estaba condicionada a la aún pendiente entrada en vigor de las reglas sobre conciliación contempladas en el Código Procesal Penal Federal.

El Sr. Procurador Fiscal, por su parte, en la inteligencia de que las sentencias de la Corte deben ajustarse a las circunstancias existentes en el momento en que se dictan, aunque hayan sobrevenido a la interposición del recurso extraordinario, como ocurría cuando en el transcurso del proceso son dictadas nuevas normas sobre la materia objeto del litigio que reclaman aplicación inmediata (Fallos: 324:1123, 3948; 327:4199; 339:1478), y habida cuenta el dictado de la Resolución Bicameral antes mencionada, consideró que con el cambio legislativo así dispuesto, lo resuelto en la causa ya no podía mantenerse por sus fundamentos, por lo cual opinó que la Corte debía dejar sin efecto el

pronunciamiento apelado y ordenar el dictado de uno nuevo conforme a la normativa vigente.

III. No obstante todo lo expuesto hasta aquí, se advierte que en la resolución impugnada se ha denegado la posibilidad de avanzar en el tratamiento de la causal de extinción de la acción penal en juego, no sólo con el argumento de su no operatividad en razón de que ella no había sido objeto de una regulación expresa en la ley procesal aplicable (esto es, el Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984), sino, además, y entre otras razones, por haber entendido el Tribunal de grado que no se reunían en el caso los requisitos sustantivos para la procedencia del instituto.

En tal sentido, en lo que aquí interesa, señaló el Sr. Juez *a quo* que: “.....es de destacar que una de las condiciones exigidas por el artículo 34 del Código Procesal Penal según ley 27.063 para que resulte procedente la conciliación, y de esta forma hacer lugar a la extinción de la acción penal es laque el delito sea de **contenido patrimonial** y en el caso de los delitos dolosos —como el del hecho investigado en autos—, deben haber sido cometidos **sin grave violencia sobre las personas**.”

Sentado ello, teniendo en cuenta la descripción del hecho investigado en el requerimiento de elevación a juicio el suceso atribuido al imputado COLANTONIO encuentra adecuación típica en el delito de lesiones graves, figura prevista y reprimida en los artículos 45 y 90 del Código Penal de la Nación, y no el de lesiones de carácter leve, tal como lo propone la defensa en sus diversas presentaciones (cfr. fs. 167, 196, 199, 202 y 209), no correspondiendo así, aún para el caso de que estuviese vigente el nuevo Código Procesal, su aplicación para el caso concreto...” (fs. 224 -el destacado corresponde al original).

Así las cosas, es dable señalar que la defensa no se ha hecho cargo de refutar de modo suficiente el óbice considerado por el sentenciante.

En tal sentido, si bien la fórmula empleada por el legislador - “delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia contra las personas”-, es por cierto vaga y extremadamente laxa, es aun así lo suficientemente precisa, en lo que aquí interesa, para entender que debe tratarse de la imputación de delitos en los que, de alguna manera, hubiese resultado



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 3
CCC 52174/2017/TO1/CNC1

lesionado o puesto en peligro el bien jurídico “*propiedad*”, y que, además, se hubiesen cometido sin grave violencia sobre las personas.

Este último requisito, puede interpretarse con arreglo a una exégesis de la letra de la ley, conforme al significado de la expresión “*grave*” según la lengua española, esto es, “*grande, de mucha entidad e importancia*” o también “*molesto, enfadoso*”.

También, y aun cuando no resultaría determinante en todos los casos de comisión de un delito de contenido patrimonial del que se deriven lesiones a la víctima (por cuanto la causación de una lesión leve no lleva de por sí a descartar que la violencia ejercida sobre las personas en tal caso, por su índole y características, hubiese sido de carácter “*grave*”), puede acudirse a los criterios normativos que se derivan de los artículos 90 y 91 del Código sustantivo, y a la denominación que, en particular, se les ha asignado por lo común, esto es, respectivamente, “*lesiones graves y gravísimas*”.

Sobre esa base, es claro que la defensa, más allá de invocar que las lesiones atribuidas al imputado no habrían sido de carácter “*grave*” en los términos del art. 90, CP, sino de carácter “*leve*” (art. 89, ibídem), esto último con sustento en lo señalado por la víctima en el acuerdo presentado ante el tribunal, no ha demostrado la incorrección jurídica de las razones dadas por el Sr. Juez de grado para no hacer lugar a lo peticionado.

Que consistieron, en definitiva, en que el delito atribuido al imputado no tiene contenido patrimonial en los términos antes señalados (pues a través de aquel se habría afectado otro bien jurídico, la “*integridad física*”), y en que conforme la calificación provisoria recaída en el requerimiento de elevación a juicio y a la índole de los hechos allí descriptos, no podía descartarse que el tipo de violencia física ejercida contra la víctima no hubiese sido de carácter “*grave*”, tanto con arreglo al artículo 90 del Código Penal, como con sustento en el significado usual de dicha palabra.

IV. Por tales motivos, considero que, sin costas en esta instancia, debe rechazarse el recurso de casación articulado (arts. 470, a “*contrario sensu*”, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Tal es mi voto.

En virtud del acuerdo que antecede, **la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal**, por mayoría, **RESUELVE:**

DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto, sin costas (artículos 444, segundo párrafo, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Se hace constar que los jueces Mario Magariños y Alberto Huarte Petite participaron de la deliberación por medios electrónicos y emitieron su voto en el sentido indicado, pero no suscriben la presente por no encontrarse en la sede del tribunal (acordada 3/2020, 4/2020, 7/2020 y 11/2020 de esta Cámara y Acordadas 12/2020, 14/2020 y 27/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y art. 399 *in fine* del Código Procesal Penal de la Nación).

Por intermedio de la Oficina Judicial de esta Cámara, regístrese, notifíquese, infórmese mediante oficio electrónico al tribunal correspondiente de lo aquí decidido, comuníquese (Acordada 15/13 CSJN; LEX 100) y remítase el incidente de conformidad con las pautas establecidas en la Acordada 27/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sirva la presente de atenta nota de envío.

PABLO JANTUS

Ante mí:

CARLOS GRISI
PROSECRETARIO DE CÁMARA



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 3
CCC 52174/2017/TO1/CNC1